

1502256-65.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

...

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1502256-65.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1502256-65.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO PEREIRA DA SILVA e outro

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA e VANESSA DE OLIVEIRA SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 22h30, em época de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, na Rua Agostinho Delgado de Arouche, nº 156, Conjunto Residencial José Bonifácio, nesta cidade e comarca da Capital/SP, previamente ajustados entre si e com unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, 01 (uma) mochila e 01 (uma) carteira com documentos pessoais, avaliados, no total, em aproximadamente R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bens pertencentes à vítima Gabriel Soares de Oliveira (fls. 149/150). A denúncia foi recebida (fls. 193/195), os acusados foram citados e notificados (fls. 231/232 e 233/234) e apresentaram Resposta à Acusação (fls. 244/245). Mantido o recebimento da inicial acusatória (fl. 246). Em 08 de junho de 2022, realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 251/252), e, em continuação, em 18 de agosto de 2022 (fl. 267). As declarações da vítima foram colhidas, efetivaram-se os depoimentos das testemunhas comuns e os réus foram interrogados.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 271/279).

A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação, nos termos do artigo 386,

inciso VII, do Código de Processo Penal, pois o conjunto probatório mostra-se frágil. Subsidiariamente, pugnou pelo(a) i) fixação das penas-bases nos mínimos; ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea a ambos os acusados, bem como sua integral compensação com a agravante da reincidência; iii) afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal; iv) detração penal; v) fixação de "regime inicial mais brando do que o fechado"; e vi) concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 284/287).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando as provas dos autos, há elementos suficientes para a condenação dos acusados.

A materialidade do delito restou comprovada pelo(a)s Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Termo de Depoimento (fls. 02 e 03), Termo de Declarações (fl. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), Auto de Exibição Apreensão (fl. 10), Auto de Entrega (fl. 11), Auto de Avaliação (fl. 12), Auto de Reconhecimento Pessoal Positivo (fl. 13), Relatório Final (fls. 143/144), Laudo Pericial do Simulacro de Arma de Fogo (fls. 200/204 e 205/211) e Laudo Pericial dos Objetos Apreendidos - Mochila e Vestimentas (fls. 205/211).

A autoria do crime ficou demonstrada pela prova oral colhida em juízo, cotejada com os demais elementos de prova contidos nos autos.

O ofendido Gabriel Oliveira Silva narrou que, no dia dos fatos, estava saindo da Estação de Trem José Bonifácio, e, enquanto caminhava, ao ajeitar o fone de ouvido que estava em seu bolso e levantar o rosto, viu uma pessoa apontando uma arma em sua direção. Em seguida, surgiu uma moça que começou a revista-lo; a mulher subtraiu sua mochila com roupas e outros pertences, tais como seu crachá, seu aparelho celular e sua carteira. Enquanto era revistado pela mulher, o homem lhe dizia para não gritar e que deveria permanecer calado. Após consumarem o roubo, ordenaram que caminhasse em sentido contrário. Contou que, como percebeu que os roubadores também saíram andando, passou a segui-los a certa distância, até que avistou uma viatura policial e informou a ocorrência. Pouco tempo depois, os policiais localizaram os roubadores e realizaram a abordagem. Recuperou seus pertences. Compareceu no distrito policial e reconheceu os 02 (dois) roubadores, sem sombra de dúvidas. Em juízo, reconheceu erroneamente o homem e não pode reconhecer a mulher.

Erick Henrique Moreira Amaro, policial militar, explicou que no, dia da ocorrência, estava no interior da viatura policial, juntamente de seu companheiro de farda, e foram informados pela vítima sobre o roubo sofrido momentos antes. O ofendido asseverou que os roubadores eram um casal. Localizaram os roubadores poucos metros a frente. Alinhavou que, quando o casal notou a presença da viatura se aproximando, abraçaram-se para dissimular que estariam ali somente namorando. Ao realizaram a abordagem, encontraram um simulacro de arma de fogo com o homem e, com a mulher, os pertences da vítima. O ofendido reconheceu os roubadores na delegacia. Indagado, o casal admitiu a subtração.

Jefferson da Silva Durães, policial militar, prestou depoimento harmônico e congruente, no mesmo sentido de Erick Henrique. Acrescentou que a vítima estava desesperada quando informou o roubo, dando características dos roubadores; o homem vestia uma camisa de time de futebol e a mulher uma roupa rosa. Durante a abordagem, localizaram, no interior da mochila que estava com a acusada, a bolsa da vítima com os seus pertences, entre documentos e o aparelho celular; localizaram o simulacro de arma de fogo com o acusado, o qual trazia a arma falsa na cintura. No momento da abordagem, o réu já havia tirado a camiseta de futebol, mas a acusada ainda trajava roupa rosa. Os roubadores foram detidos cerca de 400 (quatrocentos) metros de onde a vítima solicitou o socorro policial. Os acusados andavam juntos quando da abordagem e tentaram dissimular, passando-se por namorados. Não conhecia os acusados de outras diligências.

Em solo policial, VANESSA e ROGÉRIO permaneceram silentes (fls. 05 e 06).

Em juízo, VANESSA admitiu a prática delitiva. Contou que, ao sair do sistema prisional por ter cumprido pena anterior, sustentava-se por meio da prostituição; não aguentou a difícil condição e pediu ajuda a ROGÉRIO; estava com sérios

problemas para subsistir com sua filha pequena. Arrepende-se do roubo praticado. Durante seu interrogatório judicial, ROGÉRIO confessou a autoria do crime de roubo. Deixou-se levar pelo vício em drogas, bem como pelo pedido de ajuda feito pela amiga que estava passando por uma situação difícil com sua criança. Não chegou a apontar o simulacro de arma de fogo para a vítima, pois somente levantou a blusa e mostrou a pistola falsa. Confirmou os depoimentos dos policiais; realmente, para disfarçar, tirou a camisa de futebol que trajava no ato da ação delitiva.

Essas são as provas colhidas nos autos e, diante delas, outra solução não há que condenar ambos os réus pelo crime de roubo.

A confissão dos acusados foram corroboradas pela firmes declarações da vítima Gabriel, a qual reconheceu, sem sombra de dúvidas ROGÉRIO e VANESSA em solo policial. O ofendido manteve a narrativa congruente e em harmonia com o seu relato em sede investigativa. Aliás, a ausência do reconhecimento pessoal em juízo justifica-se pela perceptível alteração nos aspectos físicos dos acusados (fls. 36, 38 e mídias do e-Saj) e, sobretudo, pelo tempo decorrido desde a data dos acontecimentos (27/01/2022).

As declarações da vítima foram seguras e merecem crédito, pois ela não teria proveito algum em mentir em juízo a fim de incriminar pessoas inocentes. O único interesse é, pois, apontar os verdadeiros culpados (JTACrimSP, 86/226, 91/407, 94/341 e 100/250-266; JTJ-SP, 154/306, 165/339, 176/324 e 184/305; JTAERGS, 85/97). Como se não fosse suficiente, os depoimentos das testemunhas comuns dão ainda mais certeza de que as confissões judiciais dos acusados revestem-se de veracidade.

Ainda, os depoimentos prestados pelo policiais em juízo foram no mesmo sentido de seus relatos em sede investigativa (fls. 02 e 03).

O simples fato de testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Saliente-se que eventuais pequenas divergências em seus relatos não retiram o valor probatório dos depoimentos, porquanto seus aspectos nucleares afiguram-se congruentes e concatenados.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...] (HC 418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018, DJe 27.04.2018)

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação, não restando dúvida de que VANESSA e ROGÉRIO praticaram o crime patrimonial.

No mais, está bem delineada a comparsaria entre ambos os acusados e, por conseguinte, a causa de aumento da pena do concurso de agentes.

Assim, caracterizada a infração penal, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

1) Do réu ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA:

ROGÉRIO tem 51 (cinquenta e um) anos, é solteiro e tem 03 (três) filhos, "um de oito, um de dezessete e um de vinte"; são filhos de mães diferentes e vivem com elas. Estudou até a 6ª série do Ensino Fundamental; interrompeu os estudos com 14 (quatorze) anos de idade para trabalhar, à época, como office boy. Trabalhava como auxiliar de limpeza no Shopping Anália Franco; possuía carteira assinada. Recebia R\$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais. Residia em uma casa alugada pela quantia de R\$ 600,00 (seiscentos) reais; morava com sua genitora, a qual é aposentada - "ela quem pagava o aluguel". À época dos fatos, estava morando na rua e desempregado - "vivía para usar drogas". Possui condenações criminais pela prática de roubo.

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, consigno que o acusado ostenta Maus antecedentes, inclusive pela prática de crimes patrimoniais (fls. 73/76 e 79/103 - processos nº 0953394-53.1998.8.26.0005, lesão corporal culposa na direção de veículo; 0012174-72.1992.8.26.005, roubo circunstanciado; 0082448-51.1998.8.26.0050, roubo e extorsão; e 0037831-83.2006.8.26.0451, estelionato e associação criminosa - fls. 73/76 e 79/103). Logo,

pela circunstância prejudicial apontada, exaspero as penas no coeficiente de 1/6 (um sexto), perfazendo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea de ROGÉRIO, o qual assumiu a prática delitiva em juízo. Ainda, sobressai a dupla reincidência específica do acusado – roubos circunstanciados (processo nº 0026352-98.2007.8.26.0050, pena julgada extinta em 27/03/2019; e processo nº 1501822-13.2021.8.26.0228, trânsito em julgado para a defesa em 19/04/2021 – fls. 73/76 e 79/103). Nesse passo, de rigor a compensação parcial da atenuante genérica com a dupla reincidência específica de ROGERIO, devendo prevalecer, no caso, a incidência de 01 (uma) das condenações anteriores como fator de elevação das penas: “Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente [...]” (STJ - AgRg no HC 462544/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/03/2021, p. 30/03/2021).

Assim, ante a consideração da reincidência específica prevalecente, elevo as sanções na fração de 1/5 (um quinto), resultando em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Neste ponto, nada obstante o preclaro entendimento do i. representante do Ministério Público, a agravante da calamidade pública deve ser afastada, porquanto não existem elementos suficientes que indiquem que ROGERIO aproveitou-se da situação da emergência sanitária da pandemia da COVID-19 para praticar o delito imputado. Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: “[...] A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito. [...]” (STJ - HC 654255/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 25/05/2021, p. 07/06/2021).

Na última etapa, considerando a causa de aumento de pena – concurso de agentes – por força do dispositivo legal, majoro as penas no coeficiente de 1/3 (um) terço, perfazendo, em definitivo, 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 17 (dezesete) dias-multa, no valor unitário mínimo.

2) Da ré VANESSA DE OLIVEIRA SOUZA:

VANESSA possui 32 (trinta e dois) anos, é solteira e tem 05 (cinco) filhos, um de 19 (dezenove) anos, uma de 17 (dezesete) anos, uma de 15 (quinze) anos, uma de 12 (doze) anos e uma criança de 08 (oito) meses. Estudou até a 7ª série do Ensino Fundamental; interrompeu os estudos, porque engravidou de seu primeiro filho aos 13 (treze) anos de idade; sempre viveu com sua avó. Explicou que sua avó, a qual conta com 78 (setenta e oito) anos, é a responsável pelos cuidados de seus filhos. Seu filho mais velho vive “na rua”. Seu bebê, a filha caçula, está com seu irmão que detém a sua guarda atual; uma de suas filhas está com sua tia. Foi condenada anteriormente por roubo em 02 (duas) oportunidades. Sua avó vive em residência própria, do “CDHU”. Nunca trabalhou; não recebe oportunidades de trabalho, pois ostenta condenações criminais. Os pais de seus filhos não pagam pensão alimentícia. Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, estabeleço as bases nos patamares mínimos, perfazendo 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea de VANESSA, a qual assumiu a prática delitiva em juízo. Ainda, sobressai a dupla reincidência específica da acusada – roubos circunstanciados (processos nº 0021612-58.2011.8.26.0050 [050.11.021612-1], pena julgada extinta pelo cumprimento em 07/12/2017; e 0040220-31.2016.8.26.0050, trânsito em julgado para a defesa em 28/05/2017 – fls. 77/78 e 104/111). Nesse passo, de rigor a compensação parcial da atenuante genérica com a dupla reincidência específica de VANESSA, devendo prevalecer, no caso, a incidência de 01 (uma) das condenações anteriores como fator de elevação das penas: “Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente [...]” (STJ - AgRg no HC 462544/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/03/2021, p. 30/03/2021).

Assim, ante a consideração da reincidência específica prevalecente, elevo as

sanções na fração de 1/5 (um quinto), resultando em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Neste ponto, nada obstante o preclaro entendimento do i. representante do Ministério Público, a agravante da calamidade pública deve ser afastada, porquanto não existem elementos suficientes que indiquem que VANESSA aproveitou-se da situação da emergência sanitária da pandemia da COVID-19 para praticar o delito imputado. Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "[...] A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito. [...]" (STJ - HC 654255/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 25/05/2021, p. 07/06/2021).

Na última etapa, considerando a causa de aumento de pena - concurso de agentes - por força do dispositivo legal, majoro as penas no coeficiente de 1/3 (um) terço, resultando, em definitivo, em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão, e 16 (dezesesseis) dias- multa, no valor unitário mínimo.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar:

1) ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 61 inciso I; c.c. artigo 65, III, alínea 'd', todos do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 17 (dezesete) dias-multa, no valor unitário mínimo; e

2) VANESSA DE OLIVEIRA SOUZA, devidamente qualificada nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 61 inciso I; c.c. artigo 65, III, alínea 'd', todos do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão, e 16 (dezesesseis) dias- multa, no valor unitário mínimo.

Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º, "b" e § 3º; c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena a ambos os réus, o único possível em face da quantidade de pena aplicada, dos maus antecedentes e das recidivas específicas de ROGERIO, além da dupla reincidência de VANESSA em crimes patrimoniais.

Deixo de computar o período de prisão preventiva dos réus para determinar o regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente no critério objetivo. Depende, também, do mérito do sentenciado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, por força do artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal.

Nego aos sentenciados o direito de recorrerem em liberdade, porquanto permaneceram presos durante toda a instrução, sendo ilógica a hipótese de soltura após sentença penal condenatória (STF - HC 89.824/MS, Rel. Ministro Ayres Britto, dje.

28.08.2008). Diante disso, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal dou por revisadas e mantidas suas prisões cautelares.

Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.

Em caso de recurso por qualquer das partes, expeça-se guia de execução provisória para início de cumprimento de pena. Após o trânsito em julgado, aditem-se as guias definitivas, se o caso. Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.

Os réus ficam dispensados do recolhimento das custas processuais, vez que assistidos pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

Fica, desde logo, autorizada a destruição do simulacro de arma de fogo. Oficie-se para os devidos fins.

Comunique-se à vítima, consoante determinação legal (CPP, art. 201, § 2º).

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA